

2019 年注册会计师全国统一考试

经济法真题

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 全面推进依法治国的总目标是（ ）。

- A. 坚持中国共产党的领导，坚持人民主体地位
- B. 法律面前人人平等
- C. 建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家
- D. 依法治国和以德治国相结合

2. 甲公司分立成乙、丙两公司。根据分立协议，乙公司承继甲公司 20%净资产，丙公司承继甲公司 80%净资产以及所有负债。甲公司的到期债权人丁公司接到分立通知后，要求上述相关公司立即清偿债务。下列关于丁公司债务清偿请求的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 丁公司仅能请求乙公司对该债务承担 20%的责任
- B. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担 80%的责任
- C. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担责任，不能请求乙公司对该债务承担责任
- D. 丁公司可请求乙、丙公司对该债务承担连带责任

3. 根据企业破产法律制度的规定，下列主体中，可以担任管理人的是（ ）。

- A. 因盗窃行为受过刑事处罚的张某
- B. 破产申请受理前根据有关规定成立的行政清算组
- C. 因违法行为被吊销执业证书的王某
- D. 正在担任债务人财务顾问的李某

4. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于物权法上物的是（ ）。

- A. 太阳
- B. 海域
- C. 月亮
- D. 星星

5. （本题知识点 2020 年教材已删除）根据企业国有资产法律制度的规定，在国有企业混合所有制改革中，下列行业或领域的国有企业中，允许非国有资本控股的是（ ）。

- A. 重要通信基础设施
- B. 自然垄断环节以外的电网
- C. 森林资源开发利用
- D. 核电

6. 甲、乙拟共同投资设立丙公司，约定由乙担任法定代表人。在公司设立过程中，甲以丙公司名义与丁公司签订房屋租赁合同。后丙公司因故未成立，尚欠丁公司房租 20 万元。根据公司法律制度的规定，下列关于该租金清偿责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 由甲承担全部责任
- B. 由甲、乙依出资比例按份承担责任
- C. 由乙承担全部责任

D. 由甲、乙承担连带责任

7. 甲公司向乙公司签发一张金额为 35 万元的银行承兑汇票，用于支付购买设备的价款。乙公司随即将汇票背书转让给丙公司，用于支付工程款。在丙公司提示付款前，甲、乙公司之间的设备买卖合同因乙公司欺诈而被人民法院撤销。甲公司的下列主张中，符合票据法律制度规定的是（ ）。

A. 请求乙公司返还汇票

B. 请求承兑银行对丙公司拒绝付款

C. 请求乙公司返还 35 万元价款

D. 请求丙公司返还汇票

8. 根据公司法律制度的规定，上市公司在 1 年内出售重大资产超过公司资产总额一定比例的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。该比例是（ ）。

A. 30%

B. 70%

C. 50%

D. 60%

9. 我国《外汇管理条例》在适用范围上采取属人主义与属地主义相结合的原则，对于特定主体，仅对其发生在中国境内的外汇收支和外汇经营活动适用该条例。下列各项中，属于此类主体的（ ）。

A. 到广州旅游 1 个月的美国公民甲

B. 持中华人民共和国居民身份证的中国公民丁

C. 在北京设立的中德合资经营企业乙

D. 已在上海连续居住 3 年的法国公民丙

10. 普通合伙人甲、乙、丙、丁分别持有某合伙企业 18%、20%、27%和 35%的财产份额。合伙协议约定，合伙人对外转让财产份额应当经持有 3/5 以上合伙财产份额的合伙人同意。现甲欲将其持有的 10%财产份额转让给非合伙人戊，并将剩余 8%的财产份额转让给合伙人丙。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

A. 未经乙、丙、丁一致同意，甲不得将其财产份额转让给戊

B. 经丙、丁同意，甲即可将其财产份额转让给戊

C. 未经丁同意，甲不得将其财产份额转让给丙

D. 未经乙同意，甲不得将其财产份额转让给丙

11. 甲向乙借款 200 万元，期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。丙为保证人，乙和丙在保证合同中未约定保证期间。2018 年 6 月 5 日，甲向乙追加借款 100 万元，双方约定全部借款于 2019 年 3 月 31 日清偿。丙对甲向乙追加借款与首期借款期限延长之事并不知情。根据合同法律制度的规定，下列关于丙的保证责任的表述中，正确的是（ ）。

A. 保证责任范围是 200 万元，期限至 2019 年 6 月 30 日

B. 保证责任范围是 200 万元，期限至 2019 年 9 月 30 日

C. 保证责任范围是 300 万元，期限至 2019 年 6 月 30 日

D. 保证责任范围是 300 万元，期限至 2019 年 9 月 30 日

12. 根据民事法律制度的规定，下列关于意思表示的表述中，正确的是（ ）。

A. 要约不属于意思表示

B. 继承开始后，继承人没有作出意思表示的，视为放弃继承

C. 以公告方式发出的意思表示，公告发布时生效

D. 非对话的意思表示属于无相对人的意思表示

13. 根据证券法律制度的规定，对于申请在科创板公开发行股票并上市的公司，作出同意或者不同意股票公开发行并上市的审核意见的是（ ）。

- A. 保荐人
- B. 证券业协会
- C. 证券交易所
- D. 证监会

14. 某普通合伙企业有甲、乙、丙、丁四位合伙人，合伙协议约定，合伙企业债务由各合伙人平均承担。现该合伙企业无力清偿到期债务 12 万元，甲向债权人清偿了 9 万元，乙向债权人清偿了 3 万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业债务内部追偿的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲无权向丙或者丁追偿
- B. 甲可以向丁追偿 3 万元
- C. 甲可以向乙追偿 3 万元
- D. 甲可以向丙追偿 6 万元

15. 根据公司法律制度的规定，下列各项中，有权制订公司年度财务预算、决算方案的是（ ）。

- A. 总经理
- B. 股东大会
- C. 董事会
- D. 监事会

16. 根据企业国有资产法律制度的规定，代表国家行使企业国有资产所有权的是（ ）。

- A. 国务院
- B. 中国人民银行
- C. 国有资产监督管理委员会
- D. 财政部

17. 根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于无民事行为能力的是（ ）。

- A. 刚出生的婴儿
- B. 智能机器人
- C. 植物人
- D. 病理性醉酒的人

18. 下列关于相关市场界定的表述中，符合反垄断法律制度规定的是（ ）。

- A. 只有滥用市场支配地位案件，才需要界定相关市场
- B. 界定相关市场的基本标准是商品间“较为紧密的相互替代性”
- C. 任何反垄断案件的分析中，相关市场均应从商品、地域和时间三个维度界定
- D. 供给替代是界定相关市场的主要分析视角

19. 根据证券法律制度的规定，公司申请在创业板公开发行股票并上市的，在不存在未弥补亏损的情况下，其最新一期期末净资产的最低金额应当是（ ）。

- A. 1000 万元
- B. 4000 万元
- C. 2000 万元
- D. 3000 万元

20. 甲为某有限合伙企业的有限合伙人，欲将其财产份额出质。合伙协议对该类事项的批准方式未作约定。下列关于该事项批准方式的表述中，符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。

- A. 其他合伙人一致同意

- B. 无须其他合伙人同意
- C. 普通合伙人一致同意
- D. 有限合伙人一致同意

21. 根据外商投资法律制度的规定, 下列关于准入前国民待遇加负面清单管理模式的表述中, 正确的是 ()。

- A. 准入前国民待遇是指在投资运营阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其投资的待遇
- B. 准入前国民待遇加负面清单管理模式目前在我国仅适用于自由贸易试验区
- C. 负面清单由商务部发布或者批准发布
- D. 负面清单是指国家规定在特定领域对外商投资实施的准入特别管理措施

22. 根据合伙企业法律制度的规定, 合伙人以劳务出资的, 确定评估办法的主体应当是 ()。

- A. 全体合伙人
- B. 合伙企业事务执行人
- C. 法定评估机构
- D. 合伙企业登记机关

23. 根据对外贸易法律制度的规定, 反倾销调查应当自立案调查决定公告之日起一定期限内结束。该期限最长可以是 ()。

- A. 6 个月
- B. 24 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月

24. 根据物权法律制度的规定, 下列关于建设用地使用权的表述中, 正确的是 ()。

- A. 建设用地使用权自登记时设立
- B. 以划拨方式取得的建设用地使用权, 最高使用年限为 70 年
- C. 以划拨方式取得的建设用地使用权, 非经国务院审批不得转让
- D. 建设用地使用权期间届满自动续期

二、多项选择题 (本题型共 14 小题, 每小题 1.5 分, 共 21 分。每小题均有多个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案, 用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分, 不答、错答、漏答均不得分。)

1. 根据民事法律制度的规定, 下列各项中, 属于单方民事法律行为的有 ()。

- A. 赠与
- B. 撤销
- C. 借贷
- D. 追认

2. 根据票据法律制度的规定, 支票的下列记载事项中, 可以由出票人授权补记的有 ()。

- A. 出票日期
- B. 付款人名称
- C. 收款人名称
- D. 票据金额

3. 根据企业国有资产法律制度的规定, 下列关于我国企业国有资产监督管理体制的表述中, 正确的有 ()。

- A. 企业国有资产属于国家所有, 国务院代表国家对所有国家出资企业履行出资人职责
- B. 地方人民政府无权代表国家对国家出资企业履行出资人职责
- C. 国有资本投资、运营公司可对授权范围内的国有资本履行出资人职责

-
- D. 履行出资人职责应当坚持政企分开、社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开、不干预企业依法自主经营的原则
4. 根据物权法律制度的规定，下列权利中，可以设定在动产之上的有（ ）。
- A. 抵押权
B. 所有权
C. 质押权
D. 留置权
5. 下列关于我国经营者集中申报制度的表述中，符合反垄断法律制度规定的有（ ）。
- A. 我国对经营者集中实行强制的事前申报制度
B. 参与集中的每个经营者 30%以上有表决权的股份或者资产被同一未参与集中的经营者拥有的，可以免于申报
C. 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计达到 100 亿元，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均达到 4 亿元的经营者集中，应当申报
D. 经营者在国务院反垄断执法机构规定的期限内未补交应当补交的申报材料的，视为未申报
6. 根据公司法律制度的规定，下列各项中，股份有限公司的所有股东均有权查阅的有（ ）。
- A. 股东名册
B. 股东大会会议记录
C. 董事会会议记录
D. 监事会会议记录
7. 下列各项中，可以用来衡量相关市场的市场集中度的有（ ）。
- A. 需求替代分析
B. CR_n 指数
C. HHI 指数
D. 假定垄断者测试
8. 根据公司法律制度的规定，下列情形中，人民法院应当确认董事会决议不成立的有（ ）。
- A. 公司未召开董事会会议作出该决议
B. 董事会会议表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例
C. 公司召开了董事会会议，但未表决该决议事项
D. 公司召开董事会会议时，到会董事人数不符合公司法或者公司章程规定
9. 根据外汇管理法律制度的规定，外汇市场可以划分为外汇零售市场和外汇批发市场。下列市场参与者之间进行的外汇买卖中，属于外汇批发市场的有（ ）。
- A. 银行与企业之间进行的柜台式外汇买卖
B. 银行与个人客户之间进行的柜台式外汇买卖
C. 银行与银行之间进行的外汇买卖
D. 银行与其他非银行金融机构之间进行的外汇买卖
10. 根据合伙企业法律制度的规定，合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，下列情形中，合伙人可以退伙的有（ ）。
- A. 发生合伙协议约定的退伙事由
B. 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务
C. 全体合伙人一致同意退伙
D. 发生合伙人难以继续参加合伙的事由
11. 乙拾得甲丢失的手机，以市场价 500 元出让给不知情的旧手机经销商丙。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。
- A. 乙拾得手机后，甲即丧失了手机的所有权

B. 甲有权请求丙返还手机，但应向丙支付 500 元

C. 乙将手机出让给丙的行为属于无权处分

D. 甲有权请求乙给予损害赔偿

12. 根据合伙企业法律制度的规定，普通合伙企业发生的下列事项中，除合伙协议另有约定外，须经全体合伙人一致同意方能通过的有（ ）。

A. 合伙人向合伙人以外的人转让其财产份额

B. 合伙企业处分其不动产

C. 合伙企业聘任合伙人以外的人担任企业经营管理人员

D. 合伙企业分配利润

13. 根据涉外投资法律制度的规定，中国境内投资者对外直接投资时需要遵守的法律规则包括（ ）。

A. 中国法律

B. 投资所在国法律

C. 中国与投资所在国共同缔结或者参加的多边条约

D. 中国与投资所在国签订的双边投资保护协定

14. 根据证券法律制度的规定，下列情形中，应当经中国证监会核准的有（ ）。

A. 甲股份有限公司向特定对象发行股票，发行后股东人数为 200 人

B. 乙上市公司发行新股

C. 股东人数为 201 人的丙股份有限公司申请股票以公开方式向社会公众公开转让

D. 丁股份有限公司首次在科创板公开发行股票并上市

三、案例分析题（本题型共 4 小题 55 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 60 分。）

1. （本小题 10 分。）

2018 年 9 月 3 日，债务人甲公司出现不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力的情况；10 月 15 日，债权人乙公司向人民法院提出针对甲公司的破产申请。甲公司对破产申请提出异议，理由是：（1）甲公司的账面资产大于负债，只是难以变现，不构成明显缺乏清偿能力；（2）乙公司未预先缴纳诉讼费用，不应立案。

11 月 1 日，人民法院受理甲公司破产案件，并指定管理人。管理人调查甲公司财产状况时发现：当年 8 月，甲公司向丙公司购买起重机 5 台，总金额 50 万元，约定分两期付款，第二期付款日为 2018 年 12 月 31 日；在甲公司付清价款前，丙公司保留起重机的所有权。至人民法院指定管理人之时，甲公司已经收到 5 台起重机并投入使用，甲公司已经支付价款总计 40 万元。11 月 3 日，管理人决定继续履行起重机买卖合同并通知丙公司，丙公司立即要求管理人支付剩余 10 万元起重机价款，管理人以第二期付款期限尚未届至为由拒绝。丙公司遂要求收回起重机。

此外，当年 8 月，甲公司与丁公司签订购买原材料合同，约定交货时间为 11 月 30 日之前。10 月 20 日，丁公司发货，甲公司的管理人于 11 月 5 日收到货物。11 月 8 日，丁公司向甲公司催收货款时发现，甲公司破产案件已被人民法院受理，遂要求取回该批货物。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

（1）甲公司关于“其账面资产大于负债，只是难以变现，不构成明显缺乏清偿能力”的异议是否成立？并说明理由。

（2）甲公司关于“乙公司未预先缴纳诉讼费用，人民法院不应立案”的异议是否成立？并说明理由。

(3)管理人是否有权以付款期限尚未届至为由拒绝支付甲公司所欠丙公司剩余 10 万元起重机价款? 并说明理由。

(4) 在管理人以第二期付款期限尚未届至为由拒绝付款的情况下, 丙公司是否有权收回起重机? 并说明理由。

(5) 丁公司是否有权要求取回已交付的原材料? 并说明理由。

2. (本小题 17 分。)

甲、乙二人是在某技校结识的朋友。2017 年 10 月 12 日, 两人共同出资购买一台价格为 50 万元的挖掘机, 甲出资 10 万元, 乙出资 40 万元, 双方约定按出资比例共有。

2018 年 7 月 9 日, 挖掘机出现故障, 无法正常工作。乙在未征得甲同意的情况下请丙维修, 维修费 3 万元。乙要求甲分担 20% 的维修费用, 甲以维修未征得自己同意为由拒绝。丙要求乙支付全部维修费, 乙拒绝。

乙不想再与甲合作, 欲将其份额对外转让。2018 年 8 月 2 日, 乙发函征询丁的购买意向, 同时告知甲: 正在寻找份额买主, 甲须在接到通知之日起 15 日内决定是否行使优先购买权。甲认为, 份额转让须经其同意, 况且乙尚在寻找份额买主, 在未告知任何交易条件的情况下, 要求自己在接到通知之日起 15 日内决定是否行使优先购买权, 不符合法律规定, 故对乙的通知置之不理。

2018 年 8 月 3 日, 甲在未告知乙的情况下, 将挖掘机以市价卖给不知情的戊, 约定 3 日后交付。

2018 年 8 月 4 日, 丁向乙回函称, 对乙所占挖掘机份额不感兴趣, 想要整台挖掘机。由于甲对乙之前的通知置之不理, 乙也不再告知甲, 于 8 月 4 日当天将挖掘机转让给丁, 并同时交付。

2018 年 8 月 6 日, 戊要求甲交付挖掘机时, 发现挖掘机已被乙交付给了丁, 遂要求丁交出挖掘机, 丁拒绝。

要求:

根据上述内容, 分别回答下列问题:

(1) 挖掘机维修是否需要征得甲的同意? 乙是否有权要求甲分担 20% 的维修费用? 并分别说明理由。

(2) 乙是否有权拒绝向丙支付全部维修费用? 并说明理由。

(3) 乙的份额转让是否需要征得甲的同意? 并说明理由。

(4) 乙在寻找份额买主时要求甲在接到通知之日起 15 日内决定是否行使优先购买权, 是否符合法律规定? 并说明理由。

(5) 丁是否取得了挖掘机的所有权? 并说明理由。

(6) 甲与戊之间买卖挖掘机的行为是否有效? 并说明理由。

(7) 丁是否有权拒绝戊交出挖掘机的请求? 并说明理由。

3. (本小题 18 分。)

福明公司为 A 股上市公司。2018 年 1 月 25 日, 福明公司实际控制人、董事长李某根据公司 2017 年度业绩情况, 向董事会秘书赵某提出在当期实施股票“高送转”的利润分配动议。赵某起草了《高送转预期利润分配预案》等文件提交董事会审议, 但由于董事会对具体实施方案存在较大分歧, 未能形成有效决议, 该方案未予披露。

孙某为赵某好友。2018 年 1 月底, 孙某在一次商业宴会上向赵某打听福明公司 2017 年度业绩和利润分配情况。赵某告知孙某“业绩不错, 可能会做‘高送转’, 但董事会还没通过, 具体还不好说”。得此答复后, 孙某于 2018 年 2 月 2 日买入福明公司股票。

2018 年 2 月 5 日, 赵某根据董事会意见修改了利润分配方案。2018 年 2 月 26 日(星期一), 福明公司召开董事会通过了修改后的利润分配方案。根据该方案, 以盈余公积金向全体股东

每 10 股转增 10 股，并派发 2 元红利。3 月 1 日，福明公司公告董事会决议。

赵某将“高送转”信息告知妻子程某。随后，程某又将该信息转告福明公司股东王某。王某遂通过其控制的越野投资有限公司（以下简称“越野投资”）于 2018 年 2 月中旬多次买入福明公司股票。此前，王某已持有福明公司 2% 的股份，越野投资不持有福明公司股份。

2019 年 3 月，中国证监会对福明公司内幕交易案立案调查。孙某在内幕交易调查中抗辩：福明公司的“高送转”方案在 2018 年 1 月底时董事会尚未通过，赵某于 2 月 5 日才修改“高送转”方案，孙某在 2 月 2 日买入股票时内幕信息尚未形成，故其买入行为不构成内幕交易。调查期间，中国证监会认定王某与越野投资在 2018 年 2 月购入福明公司股票时，构成一致行动人，购入后二者合计持股比例为 5.9%，未按规定履行重大持股信息披露义务。王某在内幕交易调查中未对自己的买入行为给出正当理由，但辩称：其于 2018 年 2 月的股票买入行为，属于相关司法解释中规定的“持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司 5% 以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份”的情形，不构成内幕交易。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- （1）本案“高送转”的利润分配方案是否构成内幕信息？并说明理由。
- （2）赵某告知孙某“可能会做‘高送转’”的行为是否构成内幕交易？并说明理由。
- （3）福明公司以盈余公积金转增股本的做法是否符合公司法律制度的规定？并说明理由。
- （4）福明公司于 2018 年 3 月 1 日公告董事会决议，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。
- （5）孙某关于其“在 2 月 2 日买入股票时内幕信息尚未形成”的抗辩是否成立？并说明理由。
- （6）程某告知王某“福明公司将做‘高送转’”的行为是否构成内幕交易？并说明理由。
- （7）王某所称“其于 2018 年 2 月的股票买入行为属于收购，不构成内幕交易”的抗辩理由是否成立？并说明理由。

4.（本小题 10 分，可以选用中文或英文解答，如使用英文解答，须全部使用英文。答题正确的，增加 5 分，最高得分为 15 分。）

A 公司向 B 公司购买一批生产设备，为支付货款，A 公司向 B 公司签发一张以甲银行为承兑人、金额为 500 万元的银行承兑汇票。甲银行作为承兑人在票面上签章。B 公司收到该汇票后背书转让给 C 公司，用于偿还其所欠 C 公司的专利使用费，但未在被背书人栏内记载 C 公司的名称。C 公司欠 D 公司一笔货款，遂直接将 D 公司记载为 B 公司的被背书人，并将该汇票交给 D 公司。D 公司随即将该汇票背书转让给 E 公司，用于偿付工程款，并在汇票上注明：“工程验收合格则转让生效”。E 公司随即又将该汇票背书转让给 F 公司，用于支付办公楼装修费用。后 D 公司与 E 公司因工程存在严重安全隐患、未能验收合格而发生纠纷。B 公司未在约定期间内向 A 公司发货，经催告后仍未发货。A 公司遂向 B 公司主张解除合同、退还货款。

F 公司于汇票到期日向甲银行提示付款，甲银行以 A 公司资信状况不佳、账户余额不足为由拒绝。F 公司遂向前手行使追索权。A 公司辩称，因 B 公司根本违约，其已向 B 公司主张解除合同、退还货款，故不应承担任何票据责任。D 公司辩称，根据其在汇票上注明的条件，D 公司对 E 公司的背书转让并未生效，故 D 公司无须向 F 公司承担票据责任。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- （1）甲银行拒绝向 F 公司付款的理由是否成立？并说明理由。
- （2）A 公司拒绝向 F 公司承担票据责任的理由是否成立？并说明理由。
- （3）D 公司对 E 公司的背书转让是否生效？并说明理由。

(4) C 公司是否应当承担票据责任？并说明理由。

参考答案及解析

一、单项选择题

1.

【答案】C

2.

【答案】D

3.

【答案】B

4.

【答案】B

【解析】选项 B：属于不动产，属于物权法上的物。

5.

【答案】B

【解析】(1) 选项 A：实行国有独资或控股；(2) 选项 CD：实行国有独资或绝对控股；(3) 选项 B：放开竞争性业务，允许非国有资本平等进入。

6.

【答案】D

7.

【答案】C

【解析】(1) 选项 ABD：基于票据行为的无因性，票据基础关系的瑕疵（买卖合同被撤销）并不影响票据行为（出票、背书、承兑）的效力，出票人甲公司无权请求乙公司和丙公司返还汇票，甲公司也无权请求承兑银行对丙公司拒绝付款，承兑银行应当向持票人丙公司付款；(2) 选项 C：一方（乙公司）以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，属于可撤销的民事法律行为。民事法律行为被撤销后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。因此，甲公司有权请求乙公司返还 35 万元的价款。

8.

【答案】A

9.

【答案】A

【解析】(1) 选项 A：甲属于“境外个人”，仅对其发生在中国境内的外汇收支和外汇经营活动适用该条例；(2) 选项 BD：中国公民和在中国境内连续居住满 1 年的外国人属于“境内个人”，境内个人的外汇收支或者外汇经营活动，不论其发生在境内或者境外，均适用该条例；(3) 选项 C：乙企业属于“境内机构”，不论其外汇收支或者外汇经营活动发生在境内或者境外，均适用该条例。

10.

【答案】B

【解析】(1) 选项 AB：普通合伙人对外转让财产份额时，先看合伙协议是否另有约定（有约定的必须按照约定）；合伙协议未约定的，才看法定（必须经其他合伙人一致同意）。在本题中，合伙协议事先约定合伙人对外转让财产份额应当经持有 3/5 以上合伙财产份额的合伙

人同意，因此，经丙、丁（合计 62%）同意，甲可以对外转让财产份额；（2）选项 CD：普通合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，通知其他合伙人即可。

11.

【答案】A

【解析】（1）未经保证人同意变更主合同的，如果加重债务人的债务，保证人对加重的部分不承担保证责任，因此丙的保证责任范围还是原来的 200 万元；（2）未经保证人同意变更主合同履行期限的，保证期间为原合同约定的或者法律规定的期间（期限至 2019 年 6 月 30 日）。

12.

【答案】C

【解析】（1）选项 A：要约属于有相对人的意思表示；（2）选项 B：继承开始后，继承人没有表示的，视为接受继承；（3）选项 D：有相对人的意思表示分为对话的意思表示和非对话的意思表示。

13.

【答案】C

14.

【答案】B

【解析】如果某一合伙人实际支付的清偿数额超过其依照既定比例所应承担的数额，该合伙人有权就超过部分向其他未支付或者未足额支付应承担数额的合伙人追偿。在本题中，合伙协议约定合伙企业债务由各合伙人平均清偿，即每人应承担 3 万元，因此甲可以向丙或者丁各追偿 3 万元，不能向乙追偿。

15.

【答案】C

16.

【答案】A

17.

【答案】B

【解析】（1）选项 ACD：自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力；（2）选项 B：民事权利能力是指法律关系主体享有民事权利和承担民事义务的能力，智能机器人尚不能成为法律关系的主体。

18.

【答案】B

【解析】（1）选项 A：在禁止经营者达成垄断协议、禁止经营者滥用市场支配地位、控制具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等反垄断执法工作中，均可能涉及相关市场的界定问题；（2）选项 C：界定相关市场一般包括时间、商品和地域三个维度，但并非所有的相关市场都必须从这三个维度进行界定；（3）选项 D：界定相关市场主要从需求者角度进行需求替代分析。

19.

【答案】C

20.

【答案】B

21.

【答案】D

【解析】（1）选项 A：准入前国民待遇是指在投资“准入阶段”给予外国投资者及其投资不

低于本国投资者及其投资的待遇；（2）选项 B：准入前国民待遇加负面清单的管理模式目前在全国范围内适用；（3）选项 C：负面清单由国务院发布或者批准发布。

22.

【答案】A

23.

【答案】D

24.

【答案】A

【解析】（1）选项 B：以无偿划拨方式取得的建设用地使用权，除法律、行政法规另有规定外，没有使用期限的限制；（2）选项 C：以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批；（3）选项 D：住宅建设用地使用权（并非所有的建设用地使用权）期间届满的，自动续期。

二、多项选择题

1.

【答案】BD

【解析】（1）选项 AC：属于双方民事法律行为；（2）选项 BD：属于单方民事法律行为。

2.

【答案】CD

3.

【答案】CD

【解析】选项 AB：国务院所确定的关系国民经济命脉和国家安全的大型国家出资企业、重要基础设施和重要自然资源等领域的国家出资企业，由国务院代表国家履行出资人职责；其他的国家出资企业，由地方人民政府代表国家履行出资人职责。

4.

【答案】ABCD

5.

【答案】AD

【解析】选项 C：至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过（而非达到）4 亿元时，才应当申报。

6.

【答案】AB

7. 下列各项中，可以用来衡量相关市场的市场集中度的有（ ）。

A. 需求替代分析

B. CR_n 指数

C. HHI 指数

D. 假定垄断者测试

【答案】BC

8.

【答案】ABCD

9.

【答案】CD

【解析】（1）选项 AB：属于外汇零售市场；（2）选项 CD：属于外汇批发市场。

10.

【答案】ABCD

11.

【答案】CD

【解析】(1) 选项 AC: 拾得人乙不能取得遗失物的所有权, 乙将手机出让给丙的行为属于无权处分; (2) 选项 BD: 如果遗失物通过转让为他人所占有时, 权利人有权向无处分权人请求损害赔偿, 或者自知道或者应当知道受让人之日起 2 年内向受让人请求返还原物。如果受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营人购得该遗失物的, 权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。

12.

【答案】ABC

【解析】选项 D: 合伙协议未约定或者约定不明确的, 由合伙人协商决定; 协商不成的, 由合伙人按照实缴出资比例分配、分担; 无法确定出资比例的, 由合伙人平均分配、分担。

13.

【答案】ABCD

14.

【答案】BC

【解析】(1) 选项 A: 股份有限公司向特定对象发行股票, 发行后股东人数超过 200 人时, 才需经中国证监会核准; (2) 选项 B: 上市公司无论是公开发行新股还是非公开发行新股, 均须经中国证监会核准; (3) 选项 C: 申请公开转让之前, 股东人数已经超过 200 人的, 应当经中国证监会核准; (4) 在科创板公开发行股票, 实行注册制, 无须中国证监会核准。

三、案例分析题

1.

【答案】

(1) 异议不成立。根据规定, 债务人账面资产虽大于负债, 但因资金严重不足或者财产不能变现等原因, 无法清偿债务的, 人民法院应当认定其明显缺乏清偿能力。

(2) 异议不成立。根据规定, 破产案件的诉讼费用, 应计入破产费用, 由债务人财产随时清偿, 无须预交。相关当事人以申请人未预先交纳诉讼费用为由, 对破产申请提出异议的, 人民法院不予支持。

(3) 管理人无权以付款期限尚未届至为由拒绝支付甲公司所欠丙公司剩余 10 万元起重机价款。根据规定, 买受人破产, 其管理人决定继续履行所有权保留买卖合同的, 原买卖合同中约定的买受人支付价款的期限在破产申请受理时视为到期, 买受人管理人应当及时向出卖人支付价款。

(4) 丙公司无权收回起重机。根据规定, 买受人管理人无正当理由未及时支付价款, 给出卖人造成损害, 出卖人主张取回标的物的, 人民法院应予支持。但是, 买受人已支付标的物总价款 75% 以上或者第三人善意取得标的物所有权或者其他物权的除外。

(5) 丁公司无权取回原材料。根据规定, 出卖人对在运途中标的物未及时行使取回权, 在买卖标的物到达管理人后向管理人行使在运途中标的物取回权的, 管理人不应准许。

2.

【答案】

(1) ①挖掘机维修不需要征得甲的同意。根据规定, 按份共有人对共有的不动产或者动产作重大修缮的, 应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意, 但共有人之间另有约定的除外; ②乙有权要求甲分担 20% 的维修费用。根据规定, 对共有物的管理费用以及其他负担, 有约定的, 按照约定; 没有约定或者约定不明确的, 按份共有人按照其份额负担。

(2) 乙无权拒绝向丙支付全部维修费用。根据规定, 因共有的不动产或者动产产生的债权债务, 在对外关系上, 共有人享有连带债权、承担连带债务, 但法律另有规定或者第三人知

道共有人不具有连带债权债务关系的除外。

(3) 乙的份额转让不需要征得甲的同意。根据规定, 按份共有人对其享有的份额有权自由处分, 无须征得其他按份共有人的同意。

(4) 不符合法律规定。根据规定, 优先购买权的行使期间, 按份共有人之间有约定的, 按照约定处理。没有约定或者约定不明的, 转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的, 以该期间为准; 通知中未载明行使期间, 或者载明的期间短于通知送达之日起15日的, 为15日。在本题中, 通知中未包含载明同等条件的内容, 乙要求甲在接到通知之日起15日内决定是否行使优先购买权, 不符合法律规定。

(5) 丁取得了挖掘机的所有权。根据规定, 动产物权的设立和转让, 自交付时发生法律效力, 但法律另有规定的除外。

(6) 甲与戊之间买卖挖掘机的行为有效。根据规定, 当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有处分权为由主张合同无效的, 人民法院不予支持。

(7) 丁有权拒绝戊交出挖掘机的请求。根据规定, 出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移, 买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的, 人民法院应予支持。在本题中, 丁依法取得了挖掘机的所有权, 戊有权要求甲承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿, 但无权要求丁交出挖掘机。

3.

【答案】

(1) 构成内幕信息。根据规定, 公司分配股利、增资的计划属于内幕信息。

(2) 构成内幕交易。根据规定, 李某于1月25日向赵某提出“高送转”利润分配动议, 赵某属于内幕信息知情人员, 在内幕信息敏感期内, 泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易, 相关交易行为明显异常, 且无正当理由或者正当信息来源的, 构成内幕交易。

(3) 福明公司的做法符合规定。根据规定, 公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

(4) 不符合规定。根据规定, 公司分配股利、增资的计划属于重大事件, 上市公司应当在董事会形成决议的2个交易日内履行信息披露义务。在本题中, 董事会于2月26日(星期一)形成决议, 至3月1日(星期四)已经超过2个交易日。

(5) 孙某的抗辩不成立。根据规定, 影响内幕信息形成的动议、筹划、决策或者执行人员, 其动议、筹划、决策或者执行初始时间(2018年1月25日), 应当认定为内幕信息的形成之时。

(6) 程某的行为构成内幕交易。根据规定, 内幕信息知情人员的近亲属, 在内幕信息敏感期内, 泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易, 相关交易行为明显异常, 且无正当理由或者正当信息来源的, 构成内幕交易。

(7) 王某的抗辩理由不成立。根据相关司法解释, 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份的, 不属于内幕交易行为。但是, 王某及其一致行动人越野投资并未按照上市公司收购程序履行持股权益披露义务, 当其持有福明公司已发行的有表决权股份达到5%时, 并未在该事实发生之日起3日内向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告, 并未通知福明公司, 也没有履行公告义务。王某的行为构成内幕交易, 其抗辩理由不成立。

4.

【答案】

(1) 甲银行拒绝付款的理由不成立。根据规定, 承兑人不得以其与出票人之间的资金关系来对抗持票人, 拒绝支付汇票金额。

(2) A 公司的理由不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人，但持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。

(3) D 公司的背书有效。根据规定，背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力，即不影响背书行为本身的效力。

(4) C 公司不应承担票据责任。根据规定，C 公司并未在票据上签章，并非票据债务人，不承担票据责任。

